

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 500/2538

นางจรรยา นิกประเสริฐ

โจทก์

บริษัทซูโอเซ็นโกะ (ประเทศไทย) จำกัด

จำเลย

นางจรรยา นิกประเสริฐ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า เป็นอุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจศาล ในการรับฟังพยานหลักฐาน จึงเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ไม่รับอุทธรณ์ โจทก์เห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์ที่ว่า ข้อเท็จจริงได้ความว่า หนังสือข้อมูลทางธุรกิจของบริษัทดีมาร์ จำกัด วางอยู่บนโต๊ะของโจทก์เท่านั้น ทำให้จำเลยเสียหายหรือไม่อย่างไรและโจทก์ทุจริตหรือไม่ เนื่องจากโจทก์และจำเลยไม่มีสัญญาจ้าง และข้อกำหนดสภาพการจ้างต่อกัน จึงเป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ ทนายจำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 106) โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยอ้างว่าโจทก์ไม่เหมาะสมต่อการเป็นพนักงาน ทุจริตต่อหน้าที่และจงใจทำให้ นายจ้างได้รับความเสียหาย ซึ่งไม่เป็นความจริง การเลิกจ้างดังกล่าวถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย โจทก์ขอคิดค่าเสียหายในส่วนนี้เป็นเงิน 246,000 บาท นอกจากนี้จำเลยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายชดเชยจำนวน 228,000 บาท และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน 49,400 บาท แต่จำเลย ไม่ยอมจ่ายให้ ขอให้บังคับจำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน 49,400 บาท ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมจำนวน 646,000

บาท พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายนับแต่ วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จกับให้
จ่ายค่าชดเชยจำนวน 228,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายนับแต่เลิกจ้าง
เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง โจทก์
อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว (อันดับ 100) โจทก์จึงยื่น
คำร้องนี้ (อันดับ 101)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า ในระหว่าง การทำงาน
โจทก์ซึ่งเป็นผู้จัดการฝ่ายซื้อสื่อโฆษณาอาศัยอำนาจ หน้าที่ลงโฆษณาสินค้าที่มีใช่เป็น
ของลูกค้าของจำเลยอันมีผล ทำให้จำเลยไม่ได้รับผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับหากมี
การลงโฆษณา สินค้าในฐานะที่เป็นลูกค้าของจำเลย เป็นการแสวงหาผลประโยชน์
อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อตนเอง อันเป็นการทุจริต ต่อหน้าที่และจงใจ
ทำให้จำเลยซึ่งเป็นนายจ้างได้รับความเสียหาย โจทก์อุทธรณ์ได้เพียงจะให้ศาลฎีกา
ฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ ไม่ได้ทำให้จำเลยเสียหาย และโจทก์ไม่ได้กระทำการใด ๆ
เป็นการ ทุจริต จึงเป็นการอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาล
แรงงานกลาง เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
แรงงานและวิธีพิจารณา คดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ที่ศาลแรงงานกลางสั่งไม่
รับ อุทธรณ์ของโจทก์ชอบแล้ว ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า ในระหว่าง การทำงาน
โจทก์ซึ่งเป็นผู้จัดการฝ่ายซื้อสื่อโฆษณาอาศัยอำนาจ หน้าที่ลงโฆษณาสินค้าที่มีใช่เป็น
ของลูกค้าของจำเลยอันมีผล ทำให้จำเลยไม่ได้รับผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับหากมี
การลงโฆษณา สินค้าในฐานะที่เป็นลูกค้าของจำเลย เป็นการแสวงหาผลประโยชน์

อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อตนเอง อันเป็นการทุจริต ต่อหน้าที่และจงใจ
ทำให้จำเลยซึ่งเป็นนายจ้างได้รับความเสียหาย โจทก์อุทธรณ์ได้เถียงจะให้ศาลฎีกา
ฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ ไม่ได้ทำให้จำเลยเสียหาย และโจทก์ไม่ได้กระทำการใด ๆ
เป็นการ ทุจริต จึงเป็นการอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาล
แรงงานกลาง เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
แรงงานและวิธีพิจารณา คดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ที่ศาลแรงงานกลางสั่งไม่
รับ อุทธรณ์ของโจทก์ชอบแล้ว ยกคำร้อง

(สมพงษ์ สอนิเณร-พรชัย สมรรถเวช-พิมล สมานิตย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ